



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



PRRT – FORMATION INITIALE – MODULE 1

08 – Les voyageurs à statut particulier

Sommaire

- 1- Les chefs d'État et de gouvernement, ...
- 2- Les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service
- 3- Les membres d'organisations internationales
- 4- Les militaires étrangers (OTAN, partenariat pour la paix)
- 5- Les pilotes d'aéronefs et membres d'équipage
- 6- Les marins
- 7- Les travailleurs frontaliers



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE



**LES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT, AINSI QUE LES
MEMBRES DE GOUVERNEMENT ET LEURS CONJOINTS LES
ACCOMPAGNANT, LES MEMBRES DE LEUR DÉLÉGATION
OFFICIELLE AINSI QUE LES SOUVERAINS ET MEMBRES ÉMINENTS
DE FAMILLE ROYALE**



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Conditions cumulatives :

- Invités par des gouvernements des EM ou par des OI, pour un motif officiel
- et dont l'arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Conséquences :

- Peuvent ne pas être soumis à des vérifications aux frontières
- Pas de compostage des documents de voyage

(art. 11.3 et annexe VII du CFS / ces dispositions ne sont pas explicitement prévues par les arrêtés OM)



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES, SPÉCIAUX OU DE SERVICES



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



S'assurer que le document est reconnu pour franchir les frontières :

- de la France → se référer aux régimes de circulation OM et Schengen
- des autres États membres Schengen → se référer à l'annexe 5 du manuel Schengen ou annexe 8 du Manuel des visas sur Intranet dans l'onglet « contrôles des personnes »

NB : pour vérifier si un document (hors passeports) est reconnu, il faut impérativement consulter l'annexe 5 du MS ou l'annexe 10 du MDV



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Conditions cumulatives :

- voyager dans l'exercice de leurs fonctions
- pouvoir justifier de leur qualité par la production de documents appropriés (ordre de mission, lettre d'accréditation...)

Conséquences :

- ils peuvent se voir accorder la priorité lors des vérifications aux points de passage
- ils sont dispensés de justifier des moyens de subsistance suffisants
- ils restent soumis à visa, le cas échéant



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les diplomates accrédités des missions diplomatiques et représentations consulaires à **l'intérieur du territoire des États Schengen**, et sur présentation d'une carte délivrée par les MAE, sont dispensés des vérifications de l'article 6 du CFS et ont la priorité sur les autres voyageurs

Attention :

Aucune décision de refus d'entrée ne sera prise, même en cas de signalement à un fichier de police, sans avoir préalablement consulté l'état-major de la DNPAF



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Manuel Schengen

5.4.4 : « Les diplomates qui sont accrédités à l'**extérieur du territoire des États Schengen** doivent satisfaire aux conditions générales d'entrée **lorsqu'ils voyagent à titre privé.** »

5.4.6 : « Cf. Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, les diplomates ne jouissent de l'inviolabilité et des autres immunités que dans le pays dans lequel ils sont accrédités et dans les pays qu'ils traversent pour gagner ou rejoindre leur poste ou lorsqu'ils rentrent dans leur pays. Ceci ne s'applique pas lorsqu'ils voyagent à titre privé. »



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



LES MEMBRES D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES (OI)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Sont considérés comme membres d'organisations internationales, les titulaires de documents listés ci-dessous :

- Laissez-passer des Nations-Unies
- Laissez-passer de l'Union européenne
- Laissez-passer de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM)
- Certificat de légitimation délivré par le secrétaire général du Conseil de l'Europe
- Documents délivrés en vertu de la convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique nord concernant le statut de leurs forces
- Documents délivrés dans le cadre du partenariat pour la paix



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Lorsqu'ils voyagent dans le cadre de leurs fonctions, ils peuvent se voir accorder la priorité lors des vérifications aux frontières

Ils ne sont pas tenus de justifier qu'ils disposent des moyens de subsistance suffisants (annexe VII 4.4 du CFS et 5.4 du manuel Schengen)

L'équivalent n'existe pas réglementairement pour l'Outre-mer, mais ces mêmes conditions devraient être appliquées



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



**LES MEMBRES DES FORCES ARMÉES SE
DÉPLAÇANT DANS LE CADRE DE L'OTAN OU
DU PARTENARIAT POUR LA PAIX**



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Conditions cumulatives :

- être titulaire d'une carte d'identité militaire
- présenter un ordre de mission ou une feuille de route délivrée dans le cadre de l'OTAN
- présenter des documents délivrés dans le cadre du partenariat pour la paix, prévus par la convention du 19 juin 1951 entre les États parties à l'OTAN concernant le statut de leurs forces



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Concernant les titulaires de passeports diplomatique, spécial ou officiel ou de service, les membres des organisations internationales et forces armées de l'OTAN, leur statut peut avoir une incidence sur l'obligation de visa (prévu par le règlement (UE) N°2018/1826, article 6)

→ Consulter l'annexe 5 du manuel des visas pour vérifier les exemptions de visa pour les voyageurs présentant ces types de documents



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES PILOTES D'AÉRONEFS ET AUTRES MEMBRES D'ÉQUIPAGE

Art 20 et annexe VII.2 du CFS – arrêtés outre-mer + R213-14 CESEDA



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Concerne les pilotes et membres d'équipage d'aéronefs appartenant à l'aviation civile commerciale (y compris les vols privés) :

- ▶ Membre d'équipage de conduite (Personnel Navigant Technique) :
 - le commandant de bord
 - le(s) copilote(s)
 - techniciens

- ▶ Membre d'équipage (Personnel Navigant Commercial) :
 - le chef de cabine principal
 - les hôtesse et stewards



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les pilotes d'aéronef et les autres membres d'équipage, titulaires d'une licence de pilote ou d'un certificat de membre d'équipage (CMC) peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions et sur la base de ces documents :

- embarquer et débarquer dans l'aéroport d'escale ou de destination situé sur le territoire d'un État Schengen ;
- se rendre sur le territoire de la commune dont relève l'aéroport d'escale ou de destination situé sur le territoire d'un État Schengen ;
- rejoindre, par tout moyen de transport, un aéroport situé sur le territoire d'un État Schengen afin de s'embarquer sur un aéronef au départ de ce même aéroport.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ La déclaration générale (Gen-Dec) prévue par l'appendice 1 de l'annexe 9 à la Convention de Chicago de 1944 est un mode de preuve d'un déplacement de service

Conséquences :

- Passage prioritaire lors des contrôles aux frontières ou contrôle à des emplacements spécialement prévus

- L'équipage, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et qui est connu des GF peut ne faire l'objet que de vérification par sondage

→ *Il n'est pas apposé de cachet d'entrée ou de sortie sur les licences de pilote ou les certificats de membres d'équipage d'un aéronef*



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE



LES MARINS

FAL OMI de 1965 – OIT 108 – OIT 185 – CFS : Annexe VII et arrêtés OM



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ ce que dit le CFS :

Les marins, munis d'un livret de marin ou d'une pièce d'identité des gens de mer (PIGM) reconnus par la France et à condition qu'ils figurent sur la liste des membres d'équipage, préalablement soumise au contrôle des autorités frontalières (Annexe II-2 e) :

- peuvent se rendre à terre pour séjourner dans la zone portuaire sans se présenter à un point de passage frontalier
- quelle que soit leur nationalité et sans visa



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ La France reconnaît le livret de marin uniquement comme document permettant la descente à terre, mais pas comme document de voyage.

→ Exceptions : accords bilatéraux conclus par la France avec :

- Ukraine
- Vietnam

Leurs livrets de marin peuvent être revêtus d'un visa.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Délimitation de la zone de descente

- Le CFS, annexe VII point 3 permet à **chaque EM** de déterminer les limites géographiques, décrites comme suit :

→ localité du port où le navire fait escale ou dans les communes limitrophes

- Les arrêtés **Outre-mer** définissent la zone de descente comme :

→ la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Un criblage sur la base d'une analyse du risque, en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale, est réalisé sur les listes d'équipage avant la descente à terre.

- La norme 3.44 de la FAL OMI stipule que la descente à terre peut être refusée pour des raisons de santé publique, de sécurité publique ou d'ordre public.
- Les titulaires d'un livret de marin faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction de pénétrer sur le territoire doivent être consignés sur le navire.
- Le séjour à terre, lors de l'escale, peut être interrompu pour des motifs d'ordre public.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Conformément à l'article 11.3.c du CFS (et annexe I -2 Arrêtés pour l'OM), les documents de voyage des marins qui ne séjournent que dans la zone du port d'escale ne doivent pas être compostés.

Sortie de la zone de descente à terre

Manuel Schengen 5.3.2 : Les marins qui envisagent de séjourner en dehors des communes situées à proximité des ports doivent remplir les conditions d'entrée (article 6 CFS) sur le territoire des États Schengen.

→ Il en est de même pour l'OM



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES MARINS

Les visas à la frontière pour les marins



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Conditions requises pour la délivrance d'un visa à la frontière :

- Visa uniquement aux fins de transit ;
- Remplit les conditions d'entrée art 6 CFS ou arrêtés OM et son retour est garanti ;
- Si raisons **imprévisibles et impérieuses** l'empêchant de solliciter un visa à l'avance ;
- S'il franchit la frontière pour :
 - embarquer / rembarquer / débarquer
 - sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé ;



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Procédure mise en œuvre :

- L'armateur avise le service point d'entrée, par tout moyen, en amont de l'arrivée du marin
- Il signe un engagement de prise en charge du marin (hébergement, restauration, transport)-
Annexe 9 CCV
- Les services d'entrée contrôlent le bien fondé de la demande
- Si les conditions sont remplies, le visa est délivré pour le transit + quelques jours de marge pour palier tout retard.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES MARINS

Obligation pesant sur les armateurs



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Annexe VI du CFS - point 3.1.2. :

→ Le capitaine du navire ou son représentant dresse une liste de l'équipage et des éventuels passagers, en utilisant les formulaires n° 5 (liste d'équipage) et n° 6 (liste des passagers) de la convention FAL OMI et mentionne, le cas échéant, le numéro de visa ou de titre de séjour.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les formulaires FAL 5 et 6 doivent être communiqués :

- au plus tard vingt-quatre heures avant l'arrivée au port, ou
- au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou
- si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.

Les informations sont transmises aux SPAF par la capitainerie.

Les données seront conservées au sein du service PAF, le temps nécessaire aux opérations d'escale, puis détruites immédiatement après.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Travailleurs frontaliers faisant régulièrement une navette transfrontalière (Annexe VII 5.8. du CFS).

Conditions cumulatives :

- ils sont bien connus des garde-frontières
- avoir déjà fait l'objet de vérifications initiales
- absence de signalement aux fichiers de police

Conséquences :

- vérifications aux frontières par sondage
- soumises inopinément et à intervalles réguliers, à une vérification approfondie



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avez-vous des questions ?